

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2634/2536

บริษัท โอน เชียนลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ไทย พัฒนา ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยกำหนดว่า การประกันภัยไม่คุ้มครองการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ แต่การยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถที่เกิดขึ้นมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยดังนี้ แม้จะปรากฏว่าในขณะที่เกิดเหตุรถยนต์ชนกัน ผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัยไม่มีหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ก็ตาม เมื่อจำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของผู้ขับขี่ และฟ้องมิได้กล่าวไว้เช่นนั้น จำเลยย่อมไม่อาจนำข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้ปิดความรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5ฉ-4573 กรุงเทพมหานคร โจทก์ได้ให้นายขวัญ สายเสน เข้าซื้อรถยนต์ไปในราคา 434,016 บาท และนายขวัญได้ทำสัญญาประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลย ในวงเงิน 310,000 บาท โดยระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประกัน ต่อมาขณะอยู่ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย นายขวัญได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุ

ชนกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ก-0125 สุโขทัย เป็นเหตุให้นายขวัญถึงแก่ความตาย และรถยนต์ที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทั้งคัน โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยจึงได้เรียกให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจำนวน 310,000 บาท ตามสัญญา แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์ขายทอดตลาดซากรถยนต์คันดังกล่าวได้เงิน 90,000 บาท เมื่อนำไปหักออกแล้วจำเลยยังคงต้องรับผิดชอบโจทก์อีก 220,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 239,250 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า นายขวัญ สายเสน ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่มีหรือไม่เคยได้รับอนุญาตขับขี่รถยนต์ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาประกันภัยที่ได้ทำไว้กับจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ทั้งโจทก์นำซาการถคันเกิดเหตุขายทอดตลาดโดยพลการ ไม่ได้แจ้งให้จำเลยตรวจสอบความเสียหายและเข้าร่วมประมูลซื้อด้วย จึงไม่ถูกต้อง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หากขายทอดตลาดโดยถูกต้องจะได้เงินไม่น้อยกว่า 180,000 บาท ความเสียหายของโจทก์จึงมีไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่ง ผู้ค้าประกันได้ชำระหนี้ส่วนนี้ให้โจทก์แล้วจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และคิดดอกเบี้ยในเงินตามฟ้องเอาจากจำเลยได้ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 220,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เงื่อนไขดังกล่าวกำหนดไว้ว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่อ อายุเกินกว่า 180 วัน หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต์ใน เวลาเกิดอุบัติเหตุ แต่การยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่ความเสียหายต่อรถยนต์ที่ เกิดขึ้น และมีใช้ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ ดังนี้ แม้จะปรากฏว่าในขณะที่เกิดเหตุรถยนต์ชนกัน นายขวัญผู้ขับรถยนต์ที่เอา ประกันภัยไม่มีหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมิได้ต่อสู้ ว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของนายขวัญ และฟ้องโจทก์มิได้กล่าวไว้เช่นนั้น จำเลยย่อมไม่อาจนำข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้เพื่อปิดความรับผิดชอบได้ จำเลยจึงต้องรับ ผิดตามสัญญาประกันภัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่ฟูก-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ